

Comunidad de Propietarios Residencial La Cala

Acta Junta General Ordinaria

En Miami Platja a 20 de Agosto, se reúnen en Junta General ORDINARIA, los propietarios de la comunidad de propietarios "Residencial La Cala", debidamente convocados por el presidente Sr. Josep M^a Corbera Pou. La reunión tendrá lugar en el parking de la comunidad, sita en Av. Paris nº 5-7 de la localidad de Miami Platja, y se celebra en segunda convocatoria, siendo las 18 horas, bajo el siguiente:

Orden del día:

- 1- Cierre de ejercicio 2015-2016, si procede.
- 2- Presentación y aprobación del presupuesto anual 2016-2017, si procede.
- 3- Renovación de la Junta de gobierno y cargo de la administración.
- 4- Estado de Morosidad, informe a cargo de la abogada Sandra Francesch.
- 5- Aprobación estatutos.
- 6- Ruegos y preguntas.

Propietarios presentes:

1- Antolino Galera Juan (hijo)	1,26%
2- Barcena Sanchez Mario	0,82%
3- Bricat Horta Máximo	0,97%
4- Caballero Ruiz Matilde	0,77%
5- Carreras Casanova Rosario	0,89%
6- Carreras Pilar	1,01%
7- Celorrio Garcia David	0,98%
8- Cerdá Garcia Francisco	1,31%
9- Cervos Boix Josep Maria	0,94%
10- Fernandez Pazo Juan Jose	0,78%
11- Galo Ribera Agustí	0,65%
12- Garcia Arnas Felix	0,91%
13- Gese Garcia Jose Maria	0,85%
14- Gonzalez Garcia Jesús Jose M ^a	0,86%
15- Guimerá Guinot Anna	0,63%
16- Hernández Roldan Manuel	0,86%
17- Irisarri Laguardia Ramón	1,02%
18- Marcia Camuñez Jorge	0,99%
19- Molins Mauri Juan	0,65%
20- Musons Cerezo María Antonia	1,26%
21- Palomar Macía Vicente	0,95%
22- Rodríguez Alfonso Ana Maria	1,31%
23- Rodríguez Maldonado Jose Manuel	0,94%
24- Roncero Rojas Manuel	0,65%
TOTAL: 22,26	

Propietarios representados:

1- Arias Díaz Jose Antonio	1,01%
2- Arrendadora Pasage Alvarez	0,86%
3- Gavilán Garcia Francisco Javier	0,65%
4- Promaco Inversions,SL	1,22%

Representados por el Sr. Corbera Pou Josep M^a.

5- Costa Marques Agustin.	0.90%
Representado por la señora Costa Maria.	

Comunidad de Propietarios Residencial La Cala

Acta Junta General Ordinaria

6-González Cortes Miguel Ángel.	0,76%
7- Fernández Pazo Juan José.	0,78 % (faltó copia del DNI)

Representado por el señor Celorrio García David

TOTAL: 5.40%

Se realizó un listado de firmas y control, sumando un coeficiente de participación del 26,886%

Listado de propietarios que se encuentran pendientes de pago al inicio de la reunión:

Álvarez Pérez Rosalía, A1-59, importe: 622,17€
BBVA, A3-89-PK22-TR2, importe : 1.142,16 €
BCN Mediterránea 2000 S.L importe: 50.829,28€
Besora Gilbert, C1-52, importe: 1.094,77€
Buildingcenter, A2-63-pk29-tr13, importe: 390,03€
Carrasco Rangel, A3-85, importe: 1.477,79€
Carrillo González A, C2-80-pk 82, importe: 6.855,72€
Fernández Franganillo, C2-76, importe: 711,52€
Flonet 97 SL,importe : 54.831,37€ (A-64,65,BJ1,BJ3/B-82/D-41,42,70,92,BJ18/PK-1,103,105,106,107,110,1313,2,20,21,30,31,33,34,35,36,37,38,19,41,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,59,60,61,64,83,9,98) (proceso monitorio)
Grup 90, A-68, D73, PK99, importe: 2.655,69€
Alquilado Flonet bj-10, importe: 1.437,52€ (inquilino paga la comunidad desde que tiene contrato)
Piñol Santiesteve, D-94, PK 101,102, importe: 4.622,34€
Poza Losano, DBJ14, importe: 3.993,97€
Ruíz Lucas, B 84,pk66,tr 12,importe: 697,52€

Siendo las 18:20hs, toma la palabra el presidente Sr. Josep M^a, quien agradece la asistencia a los propietarios presentes y pide permiso para empezar por el punto **4- Estado de Morosidad, informe a cargo de la abogada Sandra Francesch.**

Toma la palabra la administradora y presenta a la abogada Sra. Sandra Francesch, para explicar el estado de los procedimientos monitorios.

Toma la palabra la Sra. Sandra y comienza explicando el proceso del Sr. Poza tiene el monitorio que están admitidas a demanda, (la semana pasada ha vendido el piso, y Bankia pagó toda la deuda) del Sr. Piñol, hay abierto un procedimiento de embargo con fecha 10/06/2016 a bienes, cuentas bancarias, se mirará a partir de Setiembre si hay alguna notificación.

Del Sr. Ángel Carrillo, se ha desestimado la demanda porque está a nombre de una empresa, ahora se pidió una nueva nota simple al Registro de la Propiedad.

Con el tema de Grup 90 S.L. sucede lo mismo está a nombre de otra empresa, ya se pidió la Nota Simple con la nueva titularidad al Registro de la Propiedad.

Del caso de Flonet, el procedimiento está en ejecución. (se presentaron notas simples de inmuebles en el juzgado para ejecución)

Del caso de BCN Mediterráneo, el procedimiento en ejecución (y se presentaron notas simples en el juzgado para su ejecución)

Comunidad de Propietarios Residencial La Cala

Acta Junta General Ordinaria

En este punto se habla de averiguar si los pisos que tienen morosidad y están alquilados lo están haciendo legalmente.

Los señores propietarios muestran su malestar por la cantidad de morosidad que, además de que están disfrutando las zonas comunes y no están pagando.

La señora Sandra dice que lo entiende, pero pide paciencia, son procedimientos lentos, pero es la única manera de recuperar la deuda.

Varios propietarios comentan de poner en las columnas, ascensores, escaleras listados de los propietarios que tienen deuda en varios idiomas, la abogada comenta que se puede reclamar mediante certificados de deudas en el tablón de anuncios, pero es tema en el que ir con cuidado porque hay ciertas formas que no son legales.

El Sr. Josep M^a, agradece la presencia de la abogada y se retira de la reunión.

Se acuerda dar poderes al presidente para las nuevas reclamaciones y ampliar las que ya están presentadas en juzgados.

Toma la palabra la administradora y comienza con el orden del día: **1- Cierre de ejercicio 2015-2016, si procede.**

INGRESOS CUOTAS RECIBOS

DETALLE LIQUIDACION INGRESOS Y GASTOS DESDE 19/08/2015- 12/08/2016.

Tesorería Ejercicio Anterior: 1606,38

Total Recibos emitidos en el ejercicio actual (desde 19/08/2015 hasta 12/08/2016) **113.367,84**

Total de cobros durante el ejercicio actual (incluido cobros de recibos anteriores pagados en el ejercicio actual) **76.238,85**

INGRESOS EXTRAS

0004587-BASE DIF. 151,57

6220033-LUZ PK IBERDORLA.274,50

6220203-ABONO IBERDROLA.254,42

6260001-ABONO COM.LA CAIXA.122,75

Total Ingresos Extras 803,24

PAGOS EFECTUADOS

0000415 - MANTNIMIENTO PISCINA 848,26

0000569 - SEGURIDAD SOCIAL 3035,08

0000758 - NOMINA CONSERJE 9120,00

000152 - VADO 437,00

6220103 - MANTENIMIENTO ELECTRICO PK 687,55

0000401 - RIESGO LABORAL 342,50

0000400 - DEUDA ANT.ABOGADO 1773,39

000896 - GESTORIA 411,40

000222 - HORAS EXTRAS JORGE 500

000223 - DESPLAZAMIENTO JUNTA 58,41

000417 - MANT.ANTENA COLECTIVA 136,67

0004412- MANT ALUMINIO. 550,00

000578 - IMPUESTO HACIENDA 562,76

000671 - PROCURADOR 25,00

413004 - IMPREVISTOS FERRETERIA 2554,78

622004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 690,51

6220001 - MANTENIMIENTO ASCENSOR 5637,23

6220033 - LUZ PARKING 592,53

6220102- REP PK ALBAÑILES 3599,52

6220203 - LUZ PORTAL Y ESCALERA 17.479,72

6220305- SISTEMAS ANTI-INCENDIOS 862,44

Comunidad de Propietarios Residencial La Cala

Acta Junta General Ordinaria

6220602 - AGUA 11.480,58
6230003 - FOTOCOPIAS 36,40
6230002- SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 3.225,35
6230009 - HONORARIOS ADMN. 5.982,42
6260001 - COMISIONES BANCARIAS 2.190,43
0011586 – ALTA REGISTRO DE LA PROPIEDAD 54,55
0012356 – MANT.ELECTRICO 304,07
Total de gastos 73.178,55

JUSTIFICACION DEL SALDO:

TESORERIA (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos) 5.469,92-

Bancos: 5.469,92-

Recibos pend.cobro. 134.873,41-

ingresos extras penientes. 0,00-

Pagos pend. a realizar. 7.839,42-

Saldo Total: 132.503,91-

Justificación bancaria: importe: 5.469,92-

Se presenta el cierre del ejercicio, y se comenta que este año se hicieron los trabajos que fueron realmente necesarios, de acuerdo a lo que se estableció en la reunión anterior; se colocaron los extintores en los pasillos de los bloques, se arregló alguna jardinera y falta alguna más, se completó con la escalera que faltaba al acceso del cuarto de equipos de aires acondicionado del bloque B y se pusieron unas luces exteriores de muestra hasta ver de tener el dinero y hacerlo correctamente, queda pendiente de cerrar los lados de los 2 ascensores (A1 y A2) que se inundan cuando llueven, se mirará de hablar con el técnico del ayuntamiento para ver si es necesario hacer proyecto de obra y permisos para hacer el trabajo.

El Sr. Josep M^a. Comenta que este año se empezó a pagar al Sr. Lorenzo Santos que fue el primer administrador que tuvieron hasta el 4 de octubre de 2009, donde se realizó el cambio de administrador por Grup 90, en el punto 1º del acta de 4 de octubre de 2009, el Sr. Santos informó que los apartamentos con titularidad de Flonet 97 S.L. y BCN Mediterránea estaban pendientes de pago en los honorarios de administración y constitución de la comunidad en el año 2006 hasta Mayo de 2008, siendo la deuda de 6.467,70-€ y en su momento se aprobó por unanimidad. En Setiembre de 2015 se hizo un reconocimiento de deuda de 6.043,71-€ y a fecha de la reunión llevamos pagos 1.800-€ quedando un saldo de 4.243,71-€

Luego de las aclaraciones oportunas se aprueba el cierre del ejercicio 2015-2016.

Continuando con el orden del día: **2º- Presentación y aprobación del presupuesto anual 2016-2017, si procede.**

La administradora comenta que se hizo un presupuesto un poco inferior al que tenían, pero aclara que la mejor opción es dejarlo como estaba el del año anterior, donde se calculó para el presupuesto de General de Pisos un total de 99.149,16-€ y para el Presupuesto de Parking+ Trasteros un total de 13.918,68-€

En el presupuesto anual de 99.149,16- deberíamos tener remesas mensuales de 8.262,43-€ y al día de hoy cobramos 5.198,71-€ con lo cual esto lleva a tener un faltante mensual que multiplicado por 12 meses asciende a 36.764,64-

Y en el presupuesto anual de 13.918,68-€ deberíamos tener remesas mensuales de 1.159.89-€ y al día de hoy cobramos 651,90-€ con lo cual esto lleva a tener un faltante mensual que multiplicado por 12 meses asciende a 7.822,80-€

Comunidad de Propietarios Residencial La Cala

Acta Junta General Ordinaria

Toma la palabra el Sr. David y comenta que el presupuesto no está bien, porque la morosidad está contemplada a un mínimo y que siempre estamos en la misma situación, comenta la Sra. Carmen y que es la situación que tenemos y hay que hacerle frente y más no se puede hacer.

La administradora comenta que con el presupuesto que hay es lo que se puede hacer y que se está pendiente de la morosidad y de controlar los gastos al máximo, junto con la junta se revisan todas y cada una de las partidas antes de hacer un gasto, y si hay que pedir forma de pago a un proveedor se hace para beneficio de la comunidad.

En vista de no poder proseguir con el tema del presupuesto, se contempla dejar la misma cuota para hacer frente al cambio del conserje a seis horas y la ampliación de la morosidad.

Continuando con el orden del día: **3º Renovación de la Junta de Gobierno y cargo de administración.**

Los propietarios presentes aprueban que siga el Sr. Josep Mª de presidente, a lo cual el Sr. Josep Mª acepta y comenta que el Sr. Carlos Ramos que es el Vicepresidente también se ofrece a seguir otro año más en la junta, se debate y se acuerda por votación que siga la junta conformada por:

Presidente: Sr. Josep Mª Corbera Pou.

Vicepresidente: Sr. Carlos Ramos.

Se aprueba que siga como administradora la Sra. Alejandra Avila Echeverría (Avila gestiones)

En este punto toma la palabra el Sr. David, y comenta que no tiene inconveniente en que siga la Sra. Alejandra como administradora pero le pide al Sr. Presidente Josep Mª (presidente) que controle más el trabajo de la administración, asegurando que hay que hacer más cosas.

Toma la palabra el Sr. Bricart, y le dice a la administradora que lleva tres años esperando que ella le cambie el correo electrónico, la administradora Sra Alejandra le explica que no es así, que hay un mal entendido que si lo cambio , pero el señor Bricart se pone muy nervioso y empieza a gritarle, la administradora le pide que no grite y que no le falte el respeto, el Sr. Bricat muy enfadado y de muy malas maneras se levanta mientras se estaba intentando aclarar el tema, se acerca a la mesa de la junta, firma en la hoja de asistencia y tirando el bolígrafo sobre la mesa de muy malas maneras se va de la reunión.

Toma la palabra la administradora y no deja que se vote, y afectada por la falta de respeto, dimite a su cargo de Administración, alegando la falta de sentido común al tratarse de una comunidad, y no está dispuesta a más situaciones de este tipo.

El señor David le dice que eso es muy poco profesional irse ahora que está el ejercicio comenzado, la administradora le responde que dejará todo en orden hasta el 31 de Diciembre de 2016.

5º Aprobación Anexo a Estatutos.

Se propone hacer efectiva la modificación del Reglamento de Régimen Interior, en el punto de uso de zonas comunes (piscina, parque infantil, parking) donde solo podrán hacer uso los propietarios que están al corriente de pago de la comunidad.

El Sr. David y el Sr. Manuel comentan de poner un vigilante que controle el acceso de la gente con un listado para ver quien es moroso y no pueda hacer uso de las zonas comunes (para este tema se tendrán que pedir presupuestos)

Comunidad de Propietarios Residencial La Cala

Acta Junta General Ordinaria

Se somete a votación y se aprueba anexas en el Reglamento de Régimen Interior, que el uso de zonas comunes queda delimitado a los propietarios y usufructuarios que estén al corriente del pago de la comunidad.

A la redacción del acta se informa que en el **Artículo 553-45. Contribución al pago de los gastos comunes**. La falta de uso y disfrute de elementos comunes concretos no exime de la obligación de sufragar los gastos que derivan de su mantenimiento, salvo que una disposición de los Estatutos, que solo puede referirse a servicios o elementos especificados de forma concreta, establezca lo contrario y sin perjuicio de lo establecido por el Artículo 553-30.2.

Artículo 553-26. Adopción de acuerdos por unanimidad y por mayorías cualificadas.

Punto 2. Es preciso el voto favorable de las cuatro quintas partes de los propietarios con derecho a voto, que deben representar a la vez las cuatro quintas partes de las cuotas de participación para: a) modificar el título de constitución y los estatutos, salvo que exista una disposición legal en sentido contrario.

6º-Ruegos y preguntas.

Se recuerda que en este año se hará el cierre del lateral del bloque A2 por el ascensor, cambiar placas de pladur del pasillo del bloque B, arreglo de jardineras y reparar instalación de luces empezando por las farolas, recordando que para hacer las obras, se disponga de dinero.

Se aprueba anular una de las dos cuentas y dejar solo una, se aprueba no hacer recibos trimestrales para no generar más morosidad, se aprueba que se agrupe todo en un mismo recibo y así no generar gastos de remesa, la administradora informa que se hizo así hasta el día de hoy, porque lo aprobaron en una reunión hace dos años, tener dos cuentas y todo por separado, la cuota seguirá siendo mensual.

El Sr. Manuel, comenta que el sr. Jorge no es el conserje de la comunidad y no debe hacer trabajos fuera de sus obligaciones, pide por favor nadie le pida trabajos que no correspondan al mantenimiento de la comunidad.

Se pide que Jorge revise el brazo hidráulico de la puerta pequeña del parking.

El Sr. Josep M^a, pide que por favor no tiren desechos de comida en la fuente, que se atasca y luego hay que desarmar todo para desatascar.

Sin otros temas que tratar se levanta la sesión a las 20:22 hs, del día de su inicio.

PRESIDENTE:



SECRETARIA-ADMINISTRADORA

Avila gestiones
asociat 1966 AICAT 4760
Plaça Catalunya 13, (43890) Hospitalet
del Infante, Tarragona
977 822 561- 638 510 905

